

Il commercio elettronico

Corso "Diritto dell'informatica T"

a.a. 2025/2026

Claudia Cevenini

claudia.cevenini@unibo.it

Una definizione di commercio elettronico

Svolgimento di **attività commerciali** per **via elettronica**, basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati per via elettronica.

Comprende attività svolte per via elettronica, quali:
commercializzazione di beni e servizi, distribuzione on-line di contenuti digitali, trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione, appalti pubblici, vendita diretta al consumatore, servizi post-vendita, ecc.

(Tratto dalla Comunicazione della Commissione UE (COM (97) 157)
"Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico")

Definizione di Servizi della società dell'informazione 1/2

I SSI sono:

- **attività economiche** svolte **in linea**
- **servizi** prestati normalmente dietro **retribuzione**, a **distanza**, per **via elettronica** e a **richiesta individuale** di un destinatario di servizi.

(D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Attuazione della direttiva sul commercio elettronico, art. 2)

Definizione di Servizi della società dell'informazione 2/2

Servizio a distanza = servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti.

Servizio per via elettronica = servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati, interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

Servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi = servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Tipologie di commercio elettronico

CE diretto = ordinazione per via elettronica e distribuzione on-line di beni immateriali (es. download di software o musica).

CE indiretto = ordinazione per via elettronica di beni materiali forniti e consegnati mediante canali tradizionali.

Business-to-business (B2B) = coinvolge solo imprese o professionisti.

Business-to-consumer (B2C) = coinvolge imprese (o professionisti) e consumatori.

Normativa essenziale sul commercio elettronico

D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

D.Lgs. 70/2003: nozioni generali

Intende **promuovere** la libera circolazione dei **servizi della società dell'informazione**, tra cui il **commercio elettronico**.

Servizi della società dell'informazione (SSI): **attività economiche svolte in linea**.

Disciplina i SSI forniti da un **prestatore stabilito** nel territorio **italiano** (= prestatore che ha una stabile organizzazione in Italia per un tempo indeterminato).

Assenza di autorizzazione preventiva

Per fornire servizi della società dell'informazione non è necessaria **alcuna autorizzazione preventiva** o **misura** avente un effetto **equivalente**.

(art. 6)

Attenzione!!

Restano in vigore le autorizzazioni che non riguardano specificamente i servizi della società dell'informazione, ossia = se occorre un'autorizzazione per esercitare una determinata attività in modo tradizionale, questa autorizzazione dovrà essere ottenuta anche se l'attività sarà esercitata on-line.

Informazioni generali obbligatorie

Prestatore deve fornire **informazioni** ai destinatari dei SSI e alle Autorità competenti:

- **nome, denominazione o ragione sociale;**
- **domicilio o sede** legale;
- dati per essere **contattato** (inclusa e-mail);
- numero di **iscrizione** al **registro** delle **imprese**;
- estremi di eventuale **autorità di vigilanza**;
- dati ulteriori per **professioni regolamentate**;
- n. di **partita IVA**;
- **prezzi e tariffe** (indicando imposte e costi di consegna);
- informazioni ulteriori per attività soggette ad **autorizzazione**.

(art. 7)

Informazioni obbligatorie per comunicazioni commerciali

Comunicazioni commerciali devono contenere **informazioni** chiare da cui l'utente apprenda:

- che si tratta di una **comunicazione commerciale**;
- il **soggetto** (persona fisica o giuridica) per conto del quale la comunicazione è effettuata;
- che si tratta di **offerta promozionale** e condizioni di accesso;
- che si tratta di **concorsi o giochi promozionali**.

(art. 8)

Comunicazioni commerciali non sollecitate

Le comunicazioni commerciali non sollecitate inviate per posta elettronica devono chiaramente:

- essere **identificate come tali** fin dal momento della ricezione;
- contenere l'**indicazione che il destinatario può opporsi** in futuro al ricevimento di tali comunicazioni.

Onere della prova: deve essere il **prestatore** di SSI a **provare** che le comunicazioni commerciali sono state **sollecitate**.

(art. 9)

Informazioni per la conclusione del contratto 1/2

Nei **contratti con un consumatore**, il prestatore di SSI prima dell'inoltro dell'ordine deve fornire **informazioni** su:

- **fasi tecniche** per la conclusione del contratto;
- modalità di **archiviazione** e **accesso** al contratto concluso;
- mezzi tecnici a disposizione dell'utente per **correggere errori** di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine;
- eventuali **codici di condotta** cui il prestatore aderisce;
- **lingue** per concludere il contratto oltre all'italiano;
- strumenti per la **composizione delle controversie**.

Informazioni per la conclusione del contratto 2/2

Clausole e condizioni generali di contratto devono essere messe a disposizione dell'utente per **memorizzazione e riproduzione**.

Restano validi gli **obblighi informativi** previsti per **specifici beni e servizi** e quelli previsti dalla disciplina sui **contratti a distanza**.

Queste norme **non si applicano**:

- ai contratti in cui le **parti non sono consumatori** (se hanno **stabilito diversamente per accordo**) e
- ai contratti conclusi **esclusivamente** via **posta elettronica**.

(art. 12)

Inoltro dell'ordine

Si applicano le **norme generali** sulla conclusione dei **contratti**.

Prestatore deve fornire tempestivamente al destinatario **ricevuta dell'ordine**, con un **riepilogo** delle condizioni del contratto, informazioni sul bene o servizio, prezzo, mezzi di pagamento, recesso, ecc.

Ordine e ricevuta si considerano **pervenuti quando** le parti hanno la **possibilità di accedervi**.

Queste disposizioni **non si applicano** ai **contratti** conclusi esclusivamente mediante **posta elettronica**.

(art. 13)

Responsabilità - Semplice trasporto (mere conduit) 1/2

Prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel

- **trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel**
- **fornire un accesso alla rete di comunicazione.**

Responsabilità - Semplice trasporto (mere conduit) 2/2

Prestatore **non è responsabile** se:

- **non dà origine alla trasmissione;**
- **non seleziona il destinatario della trasmissione;**
- **non seleziona o modifica le informazioni trasmesse.**

Autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza **può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle sue attività, impedisca o ponga fine a violazioni.**

(art. 14)

Responsabilità - Memorizzazione temporanea (caching) 1/2

Prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel **trasmettere**, su una **rete di comunicazione**, informazioni fornite da un **destinatario del servizio**.

Il prestatore **non è responsabile** della **memorizzazione automatica, intermedia e temporanea** di tali informazioni effettuata **al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro** ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

- a) **non modifichi le informazioni;**
- b) **si conformi alle condizioni di accesso** alle informazioni;
- c) **si conformi alle norme di aggiornamento** delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

Responsabilità - Memorizzazione temporanea (caching) 2/2

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle sue attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

(art. 15)

Responsabilità – Memorizzazione di informazioni (hosting) 1/2

Prestazione di un servizio della società dell'informazione. consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio.

Il prestatore **non è responsabile** delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che:

a) **non sia effettivamente a conoscenza** del fatto che **l'attività o l'informazione è illecita** e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, **non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità** dell'attività o dell'informazione;

Responsabilità – Memorizzazione di informazioni (hosting) 2/2

b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

Le regole precedenti non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle sue attività, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

(art. 16)

Sorveglianza

Prestatori (hosting, caching, mere conduit):

- **non** hanno un **obbligo generale di sorveglianza** sulle informazioni che trasmettono o memorizzano;
- **non** hanno un **obbligo generale di ricercare attivamente** fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite;
- **devono informare** le **autorità competenti** se vengono a **conoscenza** di **attività potenzialmente illecite**;
- **devono** fornire alle autorità competenti **informazioni** per **identificare i destinatari** al fine di **individuare e prevenire attività illecite**.

(art. 17)

D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206

Codice del consumo

Il Codice ha lo scopo di **armonizzare e riordinare le normative** concernenti i processi di **acquisto e consumo**, al fine di assicurare un elevato livello di **tutela dei consumatori** e degli **utenti**.

Il Codice detta la disciplina dei **contratti a distanza**.
(V. slide successive)

Definizioni 1/2

Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Definizioni 2/2

Contratto a distanza

Si tratta di un contratto che:

- ha per oggetto **beni o servizi**,
- è stipulato tra un **professionista** e un **consumatore** nel quadro di un **regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea** del professionista e del consumatore,
- per il **contratto** sono impiegate **esclusivamente** una o più tecniche di **comunicazione a distanza** fino alla conclusione del contratto, compresa la **conclusione** del contratto stesso.

Informazioni obbligatorie nei contratti a distanza 1/3

Prima della conclusione del contratto, il consumatore deve ricevere **informazioni** in modo chiaro e comprensibile su:

- **caratteristiche** principali dei **beni** o **servizi**,
- **identità** del professionista, **indirizzo geografico**, telefono, indirizzo elettronico, qualsiasi mezzo di comunicazione elettronica
- **prezzo totale** del bene o servizio (incluse imposte, spese di spedizione, ogni altro costo),
- l'informazione che il **prezzo** è stato **personalizzato** in base a un **processo decisionale automatizzato** (se applicabile),
- **costo** di utilizzo del **mezzo di comunicazione a distanza** se diverso da tariffa base,

Informazioni obbligatorie 2/3

- modalità di **pagamento** e **consegna**, **data consegna**, **gestione reclami**,
- **diritto di recesso** (o eventuale esclusione),
- modalità, tempi e costi di **restituzione** del bene,
- promemoria della **garanzia legale di conformità**,
- condizioni di **assistenza** e **garanzie commerciali**,
- **durata** della validità dell'**offerta** e del **prezzo**,
- **durata minima** del **contratto** (per i c. a esecuzione continuata o periodica), modalità di **recedere**,
- la **durata minima** degli **obblighi** del **consumatore** a norma del contratto,
- l'esistenza e le condizioni di **depositi** o altre **garanzie finanziarie** che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista,

Informazioni obbligatorie 3/3

- la **funzionalità** dei **beni** con **elementi digitali**, del **contenuto digitale** e dei **servizi digitali**, comprese le misure applicabili di protezione tecnica,
- qualsiasi **compatibilità** e **interoperabilità pertinente** dei beni **con elementi digitali**, del **contenuto digitale** e dei **servizi digitali**, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile,
- la possibilità di servirsi di un **meccanismo extra-giudiziale** di **reclamo** e **ricorso** e le condizioni per avervi accesso.

Informazioni supplementari mercati online (novità 2023)

Prima che il **consumatore** sia **vincolato** da un contratto a distanza o da un'offerta su un mercato online, il **fornitore** deve indicare in modo chiaro e comprensibile e appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:

- **informazioni generali** sui **parametri** che determinano la classificazione delle **offerte** presentate come risultato della sua ricerca e importanza relativa di questi parametri
- **se** il terzo che **offre beni, servizi o contenuti digitali** è un **professionista**;
- **se** il terzo **non** è un **professionista**, **che** al contratto **non si applicano i diritti dei consumatori** derivanti dal diritto UE;
- il **modo** in cui gli **obblighi** del contratto sono **ripartiti** tra il **terzo** e il **fornitore del mercato online**.

Informazioni obbligatorie nei due decreti

Gli **obblighi di informazione** si aggiungono agli obblighi di informazione del **D.Lgs. 70/2003**.

In caso di **conflitto** tra una disposizione del D.Lgs. 70/2003 sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione del **Codice del consumo** **prevale quest'ultimo**.

L'**onere della prova** relativo all'**adempimento** degli **obblighi di informazione** incombe sul **professionista**.

(art. 49)

Requisiti formali contratti a distanza 1/2

Le **informazioni** devono essere fornite in **modo appropriato** al **mezzo di comunicazione a distanza** impiegato, in un **linguaggio semplice e comprensibile**.

Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare.

Il **pulsante** o la funzione per l'invio dell'ordine riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "**ordine con obbligo di pagare**" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista.

Se il professionista non osserva quest'obbligo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

Requisiti formali contratti a distanza 2/2

I **siti** di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano **restrizioni** relative alla **consegna** e quali **mezzi di pagamento** sono accettati.

Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno **spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni**, il professionista fornisce prima della conclusione del contratto, **almeno** le informazioni precontrattuali riguardanti le **caratteristiche principali** dei **beni o servizi**, **l'identità del professionista**, il **prezzo totale**, il diritto di **recesso**, la **durata** del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le **condizioni di risoluzione** del contratto.

Contratti telefonici

Se il professionista **telefona** al consumatore per concludere un contratto a distanza, all'**inizio della conversazione** deve fornire: **identità**, **scopo** commerciale della chiamata, **l'informativa** che i dati personali sono estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo indicazioni per l'eventuale iscrizione nel registro delle opposizioni.

Il **professionista** deve **confermare l'offerta al consumatore**, che è **vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto**, anche con firma elettronica.

Il **consenso** è **valido** solo se il **consumatore** ha prima **confermato la ricezione** del documento con tutte le **condizioni contrattuali**, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Conferma scritta

Il professionista deve fornire al consumatore la **conferma** del **contratto** concluso su un **mezzo durevole**, entro un termine ragionevole al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.

La conferma comprende:

- a) tutte le **informazioni obbligatorie**, a meno che il professionista non le abbia già fornite su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
- b) se del caso, la **conferma** del **previo consenso** espresso e dell'accettazione del consumatore in caso di **fornitura di contenuto digitale** mediante un **supporto non materiale** se l'**esecuzione** è **iniziata** con l'accordo espresso del consumatore e con la sua **accettazione** del fatto che in tal caso avrebbe il **diritto di recesso**.

Diritto di recesso

Il consumatore può recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

Termine = **14 giorni** a decorrere:

- **servizi** – dal giorno della conclusione del contratto.
- **beni** – dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni;
- **beni multipli con unico ordine** - dal giorno di possesso dell'ultimo bene.

Diritto di recesso e non adempimento obbligo informazione

Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina **dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale**.

Se il professionista **fornisce** al consumatore le informazioni sul diritto di recesso **entro dodici mesi** dalla data del periodo di recesso iniziale, il **periodo** di recesso termina **quattordici giorni dopo** il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Come si esercita il diritto di recesso?

1/2

Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. Come?

- a) utilizzando il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure
- b) presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso correttamente se la **comunicazione** relativa all'esercizio del diritto di recesso è **inviata** dal consumatore **prima** della **scadenza** del **periodo di recesso**.

Come si esercita il diritto di recesso?

2/2

Il professionista può offrire al consumatore l'opzione di **compilare e inviare elettronicamente** il modulo di **recesso** tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista.

In tali casi il **professionista** comunica senza indugio al consumatore una **conferma di ricevimento**, su un supporto durevole, del **recesso** esercitato.

L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di **recesso** incombe sul **consumatore**.

Effetti del diritto di recesso

L'esercizio del diritto di recesso pone **termine agli obblighi delle parti**:

- a) di eseguire il contratto a distanza; oppure
- b) di concludere un contratto a distanza nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

(art. 55)

Obblighi del professionista in caso di recesso 1/2

Il **professionista** rimborsa tutti i **pagamenti ricevuti**, incluse le **spese di consegna**, senza indebito ritardo e comunque entro **quattordici giorni** dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.

Il professionista esegue il **rimborso** con lo **stesso mezzo di pagamento** usato dal consumatore per l'acquisto, **salvo** che il **consumatore** abbia **espressamente convenuto altrimenti** e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.

È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

Obblighi del professionista in caso di recesso 2/2

Il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.

Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

(art. 56)

Obblighi del consumatore in caso di recesso 1/2

A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il **consumatore restituisce i beni** senza indebito ritardo e in ogni caso entro **14 giorni** dalla **data** in cui ha **comunicato la decisione** di recedere dal contratto. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza dei 14 giorni.

Il consumatore sostiene **solo il costo diretto della restituzione dei beni**, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore.

Obblighi del consumatore in caso di recesso 2/2

Il **consumatore** è **responsabile** unicamente della **diminuzione** del **valore** dei beni risultante da una **manipolazione** dei beni **diversa da quella necessaria** per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.

Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso.

(art. 57)

Eccezioni al diritto di recesso 1/3

Il diritto di recesso è escluso relativamente a:

- a) contratti di **servizi dopo la completa prestazione del servizio** se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
- b) la fornitura di beni o servizi il cui **prezzo** è legato a **fluttuazioni nel mercato finanziario**;
- c) la fornitura di **beni confezionati su misura** o chiaramente **personalizzati**;
- d) la fornitura di **beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente**;

Eccezioni al diritto di recesso 2/3

- e) la fornitura di **beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti** per **motivi igienici o** connessi alla protezione della **salute** e sono stati **aperti dopo la consegna**;
- f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
- g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento del contratto, la cui consegna possa avvenire solo dopo 30 giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato;
- h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione;

Eccezioni al diritto di recesso 3/3

- i) la fornitura di **registrazioni audio o video sigillate** o di **software sigillati** che sono stati **aperti dopo la consegna**;
- j) la fornitura di **giornali, periodici e riviste** ad eccezione dei contratti di abbonamento;
- k) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
- l) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio auto, catering o tempo libero se il contratto prevede una data o un periodo di esecuzione specifici;
- m) la fornitura di **contenuto digitale** mediante un **supporto non materiale** se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

(art. 59)

Mezzi di pagamento

I professionisti **non possono imporre** ai consumatori **spese per l'uso di determinati strumenti di pagamento**, o nei casi espressamente stabiliti, **tariffe** che **superino** quelle **sostenute dal professionista**.

L'istituto di emissione della carta di pagamento **riaccredita** al consumatore i **pagamenti** in caso di **addebitamento eccedente** rispetto al prezzo pattuito o in caso di **uso fraudolento** della carta da parte del professionista o di un terzo.

L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

(art. 62)

Contratti di servizi a tacito rinnovo (novità 2023)

Nei **contratti di servizi** stipulati a **tempo determinato** con clausola di **rinnovo automatico**, il **professionista**, **30 giorni prima** della **scadenza del contratto**, è tenuto ad **avvisare il consumatore** della **data** entro cui può inviare **formale disdetta**.

La comunicazione è inviata **per iscritto**, tramite **sms** o **altra modalità telematica** indicata dal consumatore, e la sua **manca** consente al **consumatore**, sino alla successiva scadenza del contratto, di **recedere in qualsiasi momento senza spese**.

(art. 65-bis)

Comunicazioni non richieste 1/2

L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo **consenso del consumatore**:

- a) sistemi di **chiamata senza** intervento di un **operatore** mediante **dispositivo automatico**;
- b) **telefax**;
- c) tecniche di comunicazione a distanza diverse, quando consentono una **comunicazione individuale**.

Queste misure non devono comportare costi per i consumatori.

È **fatta salva la disciplina in materia di protezione dei dati personali**, per i **trattamenti dei dati** inclusi negli **elenchi di abbonati** a disposizione del pubblico.

Comunicazioni non richieste 2/2

Il trattamento dei dati degli utenti inseriti negli **elenchi telefonici**, mediante l'impiego del **telefono** e della **posta cartacea** per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è **consentito** nei confronti di **chi non abbia esercitato il diritto di opposizione**, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali in elenco, in un **Registro pubblico delle opposizioni**.

(Codice Privacy, art. 130, c. 3-bis)

Irrinunciabilità

Il consumatore **non** può **rinunciare** ai diritti previsti dal decreto.

Qualsiasi **accordo contrario** è **nullo**.

Attenzione!!

Se le parti hanno deciso che il **contratto** sia regolato da una **legge diversa** da quella italiana, il **consumatore** deve in ogni caso godere della **tutela minima** prevista dal **Codice del consumo**.

(art. 143)

Foro competente

Per qualsiasi **controversia civile** relativa all'applicazione del Codice sarà competente per territorio (competenza inderogabile) il **giudice** del **luogo** di **residenza** o di **domicilio** del **consumatore**, se si trovano nel territorio dello **Stato**.

(art. 66-bis)

Attenzione ripasso!!!

- Cose da sapere di questa lezione:
- D.Lgs. 70/03 nozioni generali
- Obblighi del prestatore: info generali obbligatorie, info per comunicazioni commerciali, comunicazioni commerciali non sollecitate, info per la conclusione del contratto
- Quando si considera concluso un contratto online?
- Responsabilità e sorveglianza (caching, m. cond., hosting)
- Codice del consumo – obblighi del consumatore, obblighi del professionista: informazioni obbligatorie, requisiti formali, telefonate commerciali, conferma scritta
- Diritto di recesso (bene), eccezioni al diritto di recesso
- Irrinunciabilità
- Foro competente